

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 633/2534

นายทองหล่อ จันทะเคียน

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 151

คดีก่อนจำเลยฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 10/98 และ 68/98 อ้างว่าโจทก์ได้เข้าที่ดินดังกล่าวของจำเลยกับผู้อื่นตามสัญญาเช่าเอกสารท้ายฟ้อง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ได้เข้าที่ดินดังกล่าวตามสัญญาเช่าเอกสารท้ายฟ้อง พิพากษาให้ขับไล่โจทก์ หมายความว่าศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่า โจทก์อยู่ในที่ดินตามฟ้องโดยอาศัยสัญญาเช่า และไม่มีสิทธิครอบครอง การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 10/98 และ 68/98 และสัญญาเช่าท้ายฟ้องคดีก่อนเป็นโมฆะ เท่ากับโจทก์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วในคดีก่อนซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การฟ้องคดีนี้ของโจทก์จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144

คดีนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้อง มิใช่มีคำสั่งไม่รับฟ้อง จึงไม่อาจสั่งคืนค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 151 ได้

โจทก์ฟ้องว่า นางผิว จันตะเคียน เคยเป็นเจ้าของที่ดินส.ค.๑ เลขที่ ๑๐/๙๘ เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ และ ส.ค.๑ เลขที่ ๖๘/๙๘ เนื้อที่ประมาณ ๓๙ ไร่ ที่ดิน

ทั้งสองอยู่ติดกันอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมานางผียกที่ดิน ส.ค.๑เลขที่ ๑๐/๙๘ ให้แก่โจทก์และนางตองอ่อนภริยาของโจทก์ และนางผียกกับทายาทนางผียกได้ขายที่ดินส.ค.๑ เลขที่ ๖๘/๙๘ ให้แก่โจทก์ โจทก์ปลูกบ้านเลขที่ ๗๗/๑ อยู่บนที่ดินมาเป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปีโดยทายาทอื่นของนางผียกไม่เคยเกี่ยวข้องด้วย จำเลยได้หลอกลวงโจทก์ว่า จะไปทำการออกโฉนดที่ดินให้และให้โจทก์ลงชื่อในเอกสาร ต่อมาจำเลยมาฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินดังกล่าว โจทก์จึงทราบว่าเป็นเอกสารที่จำเลยให้โจทก์ลงชื่อเป็นแบบพิมพ์สัญญาเช่า ในที่สุดศาลพิพากษาให้ขับไล่โจทก์ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๑๒/๒๕๓๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๐/๒๕๓๑ ของศาลชั้นต้น คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งในคดีเดิมศาลมิได้วินิจฉัยถึงประเด็นที่ว่า ใครเป็นเจ้าของที่ดิน ส.ค.๑เลขที่ ๑๐/๙๘ และ ๖๘/๙๘ และสัญญาเช่าที่จำเลยนำมาฟ้องเป็นโมฆะหรือไม่ โจทก์จึงมาฟ้องคดีนี้ขอให้พิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๑๐/๙๘ และเลขที่ ๖๘/๙๘ หมู่ ๗ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องและพิพากษาว่าสัญญาเช่าลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ที่จำเลยนำไปใช้ฟ้องโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๘๐/๒๕๓๑ ของศาลชั้นต้นเป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว มีคำสั่งว่า โจทก์ตั้งประเด็นมาในคำฟ้องเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาท จำเลยไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่ ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับที่ศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๘๐/๓๕๓๑ จึงเป็นการรื้อร่องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๘ เป็นฟ้องซ้ำ ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การฟ้องคดีนี้ของโจทก์เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณา
ซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๘๐/๒๕๓๑ ของศาลชั้นต้น ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๔ ศาลชั้นต้นสั่งรับฟ้องไว้แล้ว ที่ศาลชั้นต้น
สั่งให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ จึงมีอำนาจสั่งได้พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีปรากฏตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขดำที่
๑๗๑๒/๒๕๓๐ หมายเลขแดงที่ ๑๘๐/๒๕๓๑ ระหว่างนายทองหล่อ จันทะเคียน (จำเลย
คดีนี้) โจทก์ นายสุเทพจันทะเคียน (โจทก์คดีนี้) จำเลย ของศาลชั้นต้น เอกสารท้าย
ฟ้องหมายเลข ๖ ว่า ในคดีดังกล่าวจำเลยได้ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินตาม ส.ค.๑
เลขที่ ๑๐/๙๘ และ ๖๘/๙๘ โดยกล่าวอ้างว่าโจทก์ได้เช่าที่ดินดังกล่าวของจำเลยกับผู้
อื่นตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ และศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า โจทก์ได้เช่าที่ดิน
ดังกล่าวจากจำเลยตามสัญญาเช่าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ พิพากษาให้ขับไล่
โจทก์ หมายความว่า ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์อยู่ในที่ดินตามฟ้องโดยอาศัย
สัญญาเช่าและไม่มีสิทธิครอบครอง ดังนั้น การที่โจทก์คดีนี้ขอให้พิพากษาว่า โจทก์
เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม ส.ค.๑ เลขที่ ๑๐/๙๘ และ ๖๘/๙๘ และ
สัญญาเช่าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ เป็นโมฆะเท่ากับโจทก์ขอให้ศาลมีคำ
พิพากษาในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๘๐/๒๕๓๑
ของศาลชั้นต้น ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การฟ้องคดีนี้ของ
โจทก์จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา ๑๔๔คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง มิใช่มีคำสั่งไม่รับฟ้อง จึงไม่อาจสั่ง
คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๑๕๑ ได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายอิศเรศ ชัยรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล สระแก้ว

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ